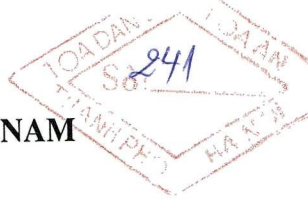


**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Bản án số: 93/2009/DSPT

Ngày: 20/7/2009

V/v: Xin ly hôn.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:** Bà Mai Bạch Ngọc Nga
- **Các Thẩm phán:** + Bà Hoàng Thị Vân Anh
+ Bà Nguyễn Thị Hạnh
- **Thư ký phiên toà:** Bà Nguyễn Thị Thuý Ngọc - Cán bộ Toà án

Ngày 20 tháng 7 năm 2009 tại cơ sở 2 Toà án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 75/TLPT-DS ngày 28/5/2009 về việc xin ly hôn.

Do bản án DSST số 13/2009/DSST ngày 29/4/2009 của Toà án nhân dân huyện Hoài Đức bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 306/2009/QĐXX ngày 06/7/2009 giữa các đương sự:

- **Nguyên đơn:** Bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1957
Trú tại: Xóm 9, Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội.
- **Bị đơn:** Ông Lê Văn Vinh, sinh năm 1956
Trú tại: Xóm 9, Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội.
- Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:
 1. Bà Lê Thị Đức
 2. Bà Lê Thị Mậu
 3. Bà Nguyễn Thị Minh
 4. Ông Trần Chí Dũng



5. Chị Lê Thị Trọng
6. Chị Lê Thị Ngoan
7. Chị Lê Thị Nga
8. Anh Lê Văn Lợi
9. Anh Lê Văn Thắng
10. Anh Nguyễn Hữu Thìn

Đều trú tại: Phương Viên, Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội.

Xin chào

NHẬN THẤY:

Bà Nguyễn Thị Thảo kết hôn với ông Lê Văn Vinh ngày 01/01/1973 là tự nguyện và không có đăng ký kết hôn. Sau khi cưới vợ chồng chung sống hoà thuận đến năm 2005 thì nảy sinh mâu thuẫn. Xét thấy tình cảm vợ chồng không còn nên bà Thảo làm đơn xin ly hôn, ông Vinh cũng đồng ý ly hôn bà Thảo.

Về con chung: ông Vinh, bà Thảo có 5 con chung là: chị Lê Thị Trọng, Lê Thị Ngoan, Lê Thị Nga, Lê Văn Lợi, Lê Văn Thắng, đều đã trưởng thành.

Về tài sản:

Theo bà Nguyễn Thị Thảo (nguyên đơn) thì vợ chồng bà có những tài sản như sau:

- Đất ở: 2 thửa đất ở có tổng diện tích $630m^2$ (01 mảnh đất vườn rộng $404m^2$ và đất nhà đang ở rộng $226m^2$). Năm 1995 vợ chồng bà đã đứng tên trong sổ địa chính của xã và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở từ năm 1995 đối với hai mảnh đất này.

- Đất ruộng: đất ruộng nhà nước thu hồi: $784,8m^2 = 78,1 m^2$ đất dịch vụ. Số đất ruộng còn lại gồm: ruộng ở Đồng Khúc $240m^2$; Nén Đình $192m^2$, Đại Đường: $847,2 m^2$, Cầu Đường $516m^2$, tổng cộng có $2035 m^2$ đất ruộng.

Số đất ruộng còn lại và đất dịch vụ là tiêu chuẩn của 6 khẩu trong gia đình. Bà đề nghị chia làm 6 phần bằng nhau. Còn đối với đất ở bà đề nghị Tòa án chia theo pháp luật.

- Các tài sản khác: 150 kg sắt để làm nhà, 1 xe máy Angel, 1 tivi Sam sung 21inch, 1 bếp ga cũ.

- Về công nợ: Vợ chồng không nợ ai, không cho ai vay nợ.

Theo ông Lê Văn Vinh (bị đơn) thì hai mảnh đất vườn diện tích 404m² và đất nhà đang ở diện tích 226m² là đất của ông cha ông để lại. Bố ông là cụ Lê Văn Chiêu đã lập di chúc cho riêng ông. Đất này hiện đang đứng tên ông nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu ly hôn, ông không đồng ý chia đất cho bà Thảo. Nếu sau khi ly hôn bà Thảo không có chỗ ở thì ông đồng ý cho bà Thảo 1 mảnh đất có mặt tiền 4m, phía bắc giáp đất nhà ông Vượng dài 18,6m, phía Tây giáp đất nhà ông Đức rộng 4m, phía Nam giáp đất nhà ông Vinh dài 18,6m có tổng diện tích là 4m x 18,6m = 74,4 m². Ông không đồng ý giao cho bà Thảo chỗ đất có lán. Về đất nông nghiệp, ông đề nghị chia theo tiêu chuẩn của mỗi người được xã giao cho. Về tài sản, vợ chồng chỉ có một số tài sản gồm vô tuyến đầu đĩa, ỏn áp ly oa, khi ly hôn ông nhường cho bà Thảo sử dụng và không yêu cầu bà Thảo phải thanh toán tiền cho ông.

Chị Lê Thị Trọng, chị Lê Thị Ngoan, chị Lê Thị Nga, anh Lê Văn Lợi, anh Lê Văn Thắng đều đề nghị chia đất nông nghiệp theo tiêu chuẩn của mỗi người.

Chị Lê Thị Trọng cho rằng vợ chồng chị đã xây lán để làm cửa hàng khoảng 70m² nhà, 2m² bếp, 4m³ bể nước, 15m² sân, 3m² nhà tắm trên mảnh vườn diện tích 404m² và ở đó đến tháng 9/2007 thì ông Vinh không cho vợ chồng chị ở đó nữa. Chị đề nghị người nào được hưởng phần diện tích đất có khối tài sản trên thì phải đền bù giá trị tài sản mà vợ chồng chị đã xây dựng trên đất.

Tại bản án sơ thẩm số 13/2009/DSST ngày 29/4/2009, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức căn cứ các căn cứ Điều 89, 90, 95 Luật Hôn nhân gia đình, Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10, Nghị định 70/CP của Chính phủ quy định về án phí xử:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo và ông Lê Văn Vinh ly hôn.

2. Về con chung không phải giải quyết

3. Về tài sản: Giao bà Nguyễn Thị Thảo vô tuyến Sony 21in đầu đĩa và ỏn áp liaoa, 1 bếp và bình ga, ghi nhận sự tự nguyện của ông Vinh không yêu cầu bà Thảo thanh toán chênh lệch số tài sản này.

Giao bà Thảo 1 lán lợp tôn tường xây gạch cửa sắt, bể chứa, bể lọc nước, máy bơm, giếng khoan, trái bếp và phần tường bao trên 1 phần diện tích đất 122m² của thửa đất có diện tích 404m² (có sơ đồ kèm theo).

Giao bà Thảo (thay mặt các con của bà, trừ chị Nga đã được bố mẹ cho từ trước nên không được nhận) bao gồm 554,2m² đất nông nghiệp khu Đại Đường, 281m² đất nông nghiệp khu Cầu Đường, 240m² đất nông nghiệp khu Đồng Khúc, 192m² đất nông nghiệp khu Cây Sồi.

Giao ông Lê Văn Vinh toàn bộ khối tài sản trên thửa đất và thửa đất có diện tích 226m² và 282m² trong thửa đất có diện tích 404m²) 10 thước đất nông nghiệp (240m²) ở khu Nền Đình, 9,8 thước (235m²) đất nông nghiệp thước khu Cầu Đường, 96m² đất nông nghiệp tiêu chuẩn của bố, mẹ và của ông Vinh 197m² đất nông nghiệp công cả hai diện tích được là 293m² và được nhận ở thửa đất khu Đại Đường.

Hai bên không phải thanh toán chênh lệch cho nhau.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên phần án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

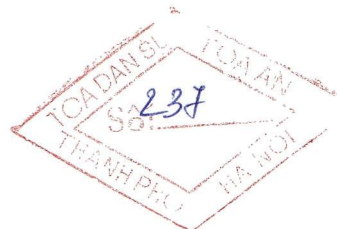
Ngày 11/5/2009 ông Lê Văn Vinh có đơn kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm quyết định chia phần tài sản gồm đất ở và đất ruộng là không đúng, ông đề nghị nếu bà thảo không có chỗ ở thì chia cho bà Thảo 50m² đất nằm trên thửa đất có diện tích 226m². Đối với đất nông nghiệp, ông đồng ý chia giả bà Thảo phần đất theo tiêu chuẩn của bà còn phần đất nông nghiệp của ông và các con được giữ nguyên, ai muốn tách sổ đỏ thì phải làm đơn đề nghị UBND giải quyết chứ không nhờ Tòa án giải quyết.

Ngày 15/5/2009 bà Nguyễn Thị Thảo có đơn kháng cáo không đồng ý với quyết định của án sơ thẩm và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chia cho mẹ con bà toàn bộ mảnh đất với diện tích 404m² mà mẹ con bà đang sống trên đó.

Ngày 25/6/2009, Hội đồng xét kháng cáo quá hạn đã xem xét và quyết định chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thảo.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bà Nguyễn Thị Thảo vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và giữ nguyên nội dung kháng cáo; ông Lê Văn Vinh xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo, bà Thảo chấp nhận việc rút kháng cáo của ông Vinh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đơn kháng cáo, qua nghe các đương sự trình bày và tranh luận công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phúc thẩm



XÉT THẤY:

Bà Nguyễn Thị Thảo kết hôn cùng ông Lê Văn Vinh năm 1973 không có đăng ký kết hôn nhưng chung sống hoà thuận đến năm 2005 mới xảy ra mâu thuẫn. Ông Vinh và bà Thảo đều xác nhận tình cảm vợ chồng không còn và cùng đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn. Xét thấy, tuy ông Vinh và bà Thảo không có đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền nhưng chung sống hoà thuận đến năm 2005 mới xảy ra mâu thuẫn. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điều 89, 90 luật hôn nhân gia đình năm 2000 giải quyết công nhận thuận tình ly hôn giữa và Thảo với ông Vinh là có căn cứ. Sau khi xét xử sơ thẩm, không có đương sự nào kháng cáo về phần này nên được giữ nguyên.

Về con chung: các con của bà Thảo, ông Vinh đều đã trưởng thành nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét là đúng.

Về tài sản:

Đối với khối tài sản là đất ở gồm hai thửa đất có diện tích 226m² và 404m² bà Thảo khai là đất của gia đình ông Vinh đã cho vợ chồng bà nên hiện nay là tài sản chung của vợ chồng bà và đề nghị được chia theo quy định của pháp luật. Ông Vinh cho rằng hai mảnh đất này là của tổ tiên ông để lại làm nơi thờ cúng và xuất trình bản di chúc của cụ Chiêu đề ngày 26/9/1996 và giấy giao quyền sử dụng đất ghi ngày 30/3/1995 thể hiện cụ Chiêu cho ông Vinh hai mảnh đất trên. Ông Vinh cũng không thừa nhận đó là tài sản chung vợ chồng. Các thừa kế khác cũng không thừa nhận các cụ đã cho vợ chồng bà Thảo khối tài sản trên.

Tại phiên toà ông Lê Văn Vinh xin rút toàn bộ kháng cáo, bà Thảo chấp nhận việc rút kháng cáo của ông Vinh vì vậy cần đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với phần nội dung kháng cáo của ông Vinh.

Xét kháng cáo của bà Thảo yêu cầu được chia tài sản chung thì thấy: bà Thảo và ông Vinh kết hôn từ năm 1973 nên quan hệ hôn nhân giữa bà Thảo và ông Vinh được điều chỉnh bởi Luật hôn nhân gia đình năm 1959. Căn cứ Điều 15 Luật Hôn nhân gia đình năm 1959 thì vợ và chồng đều có quyền sở hữu, hưởng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới. Do đó, mọi tài sản mà ông Vinh hay bà Thảo có được trước và sau khi cưới đều là tài sản chung của vợ chồng. Chính vì vậy, mặc dù ông Vinh được bố để là cụ Chiêu giao quyền sử dụng đất từ năm

1995 và cho tài sản năm 1996 nhưng vì ông Vinh, bà Thảo kết hôn từ năm 1973 nên có đủ cơ sở để xác định hai mảnh đất có tổng diện tích $630m^2$ và tài sản trên đất là tài sản chung của vợ chồng. Cấp sơ thẩm xác định bà Thảo chỉ có công sức trong việc duy trì, xây dựng và phát triển tài sản của gia đình ông Vinh là không đảm bảo quyền lợi của bà Thảo. Vì vậy, kháng cáo của bà Thảo là có căn cứ và cần được chấp nhận.

Tuy nhiên, xét nguồn gốc tài sản là của bố, mẹ ông Vinh để lại nên khi chia tài sản cần chia cho ông Vinh hưởng phần nhiều hơn. Cụ thể:

+ Giao bà Thảo 1 lán lợp tôn tường xây gạch cửa sắt, bể chứa, bể lọc nước, máy bơm, giếng khoan, trái bếp và phân tường bao trên 1 phần diện tích đất $153m^2$ của thửa đất có diện tích $404m^2$ (có sơ đồ kèm theo) có tổng trị giá là 622.150.000đồng.

+ Giao ông Lê Văn Vinh toàn bộ khối tài sản trên thửa đất và thửa đất có diện tích $226m^2$ và $251m^2$ trong thửa đất có diện tích $404m^2$ có tổng trị giá là 1.695.500.000đồng.

Đối với diện tích đất nông nghiệp, trong quá trình giải quyết vụ án các con của ông Vinh, bà Thảo đều có đơn đề nghị Toà án chia tách đất nông nghiệp theo tiêu chuẩn của mỗi người. Ông Vinh, bà Thảo và các con đều đã thoả thuận về việc phân chia đất nông nghiệp. Các con ông bà đều đã trưởng thành và uỷ quyền cho bà Thảo thay mặt các con quản lý xuất đất nông nghiệp nên Hội đồng xét xử đã ghi nhận sự tự nguyện thoả thuận của các đương sự là có căn cứ. Hơn nữa, ông Vinh đã rút toàn bộ kháng cáo nên cần giữ nguyên quyết định của án sơ thẩm về vấn đề này.

Đối với diện tích đất nông nghiệp nhà nước đã thu hồi của gia đình ông Vinh, bà Thảo $784,8m^2$ ở các thửa Mạ Nự và Cây Sồi: Theo Nghị định 17/CP và nghị định 84/CP của Chính phủ thì khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ được trả 10% diện tích đất bị thu hồi đối với hộ bị thu trên 30% song theo báo cáo của UBND xã Song Phương, huyện Hoài Đức thì đến nay chưa có đất dịch vụ để trả cho các gia đình bị thu hồi đất trong đó có gia đình ông Vinh nên Toà án cấp sơ thẩm tách ra không giải quyết trong vụ án này mà khi nào được chia đất các đương sự có yêu cầu Toà án sẽ giải quyết bằng một vụ kiện khác là có căn cứ.

Về tài sản gồm vô tuyến đầu đĩa, ỏn áp lioa, bếp và bình ga ông Vinh đồng ý cho bà Thảo sử dụng và không yêu cầu bà Thảo thanh toán chênh lệch. Toà án cấp



sơ thẩm ghi nhận sự tự nguyện của ông Vinh là đúng, ông Vinh cũng không kháng cáo về phần này nên cần giữ nguyên quyết định này của án sơ thẩm.

Về án phí: Tòa án cấp sơ thẩm xác định tính công sức cho bà Thảo nên không buộc các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm và chỉ quyết định bà Thảo phải chịu 50.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm là đúng. Tuy nhiên, cấp phúc thẩm xác định đây là tài sản chung của vợ chồng nên các bên đều phải chịu án phí dân sự sơ thẩm, song đến nay ông Vinh và bà Thảo đều có đơn xin miễn án phí với lý do ông bà đều làm ruộng, không có thu nhập gì khác, bà Thảo phải nuôi con đang học đại học, ông Vinh bị bệnh khớp mãn tính không làm thêm được và không có thu nhập gì khác. Xét thấy đơn trình bày hoàn cảnh của ông Vinh và bà Thảo đều được chính quyền địa phương xác nhận và đề nghị giải quyết nên Hội đồng xét xử quyết định giảm một phần án phí dân sự cho các đương sự.

Từ nhận định trên;

Áp dụng Điều 89, 90, 95 Luật Hôn nhân gia đình, Nghị quyết 35/2000/NQ-QH10,;

Căn cứ Điều 131, 132, 243, 245, khoản 2 Điều 275, Điều 276 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Nghị định 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH

Xử sửa án sơ thẩm 13/2009/DSST ngày 29/4/2009, Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức. Cụ thể:

1. Bà Nguyễn Thị Thảo và ông Lê Văn Vinh ly hôn.
2. Về con chung không phải giải quyết
3. Về tài sản: Giao bà Nguyễn Thị Thảo vô tuyến Sony 21in đầu đĩa và ổ áp lioa, 1 bếp và bình ga, ghi nhận sự tự nguyện của ông Vinh không yêu cầu bà Thảo thanh toán chênh lệch số tài sản này.

Giao bà Thảo 1 lán lợp tôn tường xây gạch cửa sắt, bể chứa, bể lọc nước, máy bơm, giếng khoan, trái bếp và phần tường bao trên 1 phần diện tích đất 153m² của thửa đất có diện tích 404m², tổng trị giá: 622.150.000 đồng. (có sơ đồ kèm theo).



Giao bà Thảo thay mặt các con của bà (trừ chị Nga đã được bố mẹ cho từ trước nên không được nhận) quản lý xuất đất nông nghiệp gồm: 554,2m² đất nông nghiệp khu Đại Đường, 281m² đất nông nghiệp khu Cầu Đường, 240m² đất nông nghiệp khu Đồng Khúc, 192m² đất nông nghiệp khu Cây Sồi.

Giao ông Lê Văn Vinh toàn bộ khối tài sản trên thửa đất và thửa đất có diện tích 226m² và 251m² trong thửa đất có diện tích 404m², tổng trị giá là 1.695.500.000đồng; 10 thước đất nông nghiệp (240m²) ở khu Nền Đình, 9,8 thước (235m²) đất nông nghiệp thước khu Cầu Đường, 96m² đất nông nghiệp tiêu chuẩn của bố, mẹ và của ông Vinh 197m² đất nông nghiệp công cả hai diện tích được là 293m² và được nhận ở thửa đất khu Đại Đường.

Hai bên không phải thanh toán chênh lệch cho nhau.

2. Án phí: Các đương sự không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Bà Nguyễn Thị Thảo phải chịu 50.000đồng án phí ly hôn sơ thẩm được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 5494 ngày 20/6/2008 của Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức và 6.815.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại bà Nguyễn Thị Thảo 50.000đồng tiền tạm ứng phí dân sự phúc thẩm đã nộp tại biên lai thu số 0005671 ngày 29/6/2009 của Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức. Ông Lê Văn Vinh phải chịu 9.565.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn lại ông Lê Văn Vinh 50.000đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp tại biên lai thu số 0005636 ngày 11/5/2009 của Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

- TA ND huyện Hoài Đức;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- THA dân sự huyện Hoài Đức;
- Các đương sự;
- Lưu HSVA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**



Mai Bạch Ngọc Nga



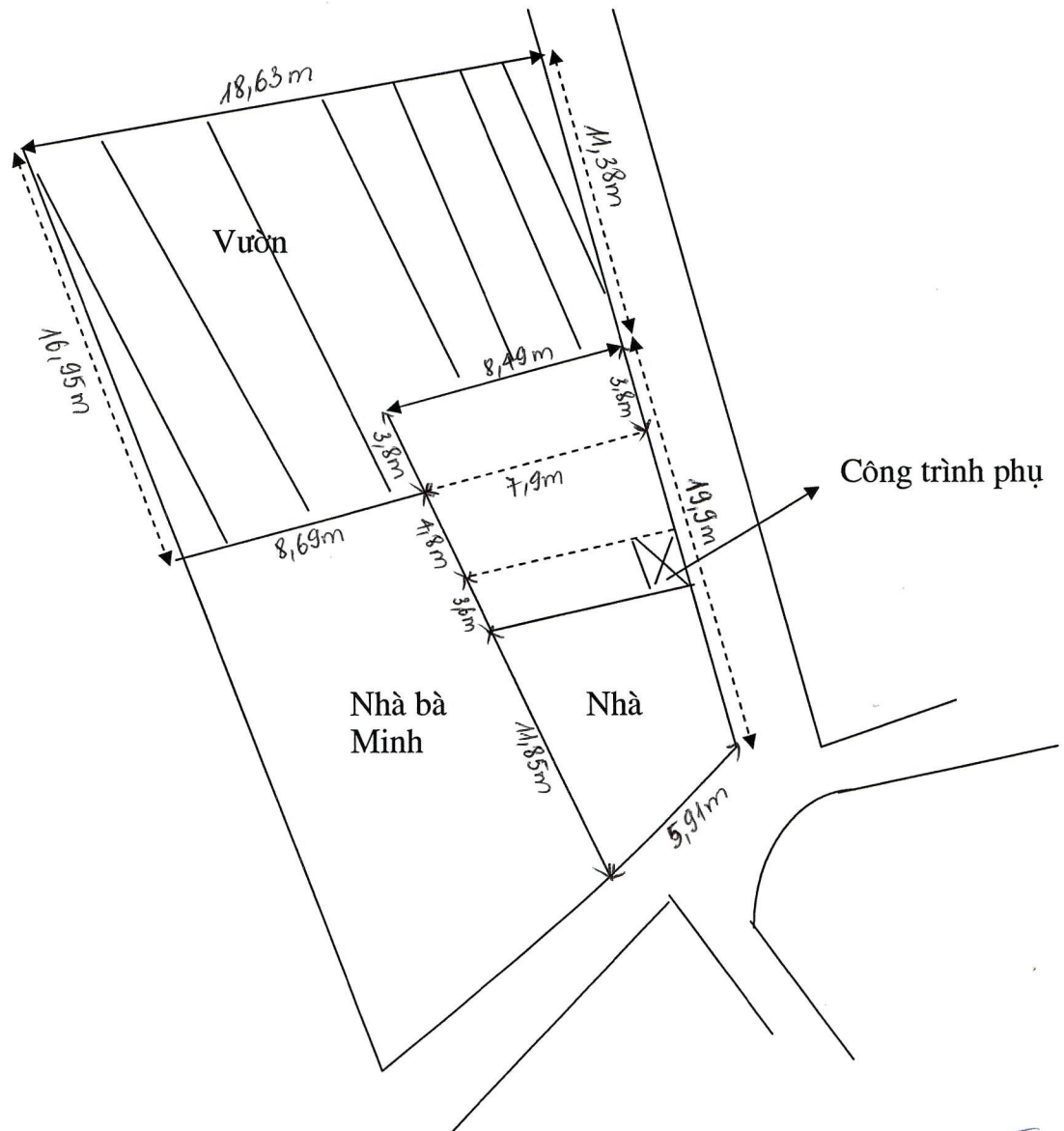
SƠ ĐỒ PHÂN CHIA NHÀ ĐẤT

Thửa đất số 428 tờ bản đồ số 07 – xã song phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

(Kèm theo bản án số 93/2009/HNGĐ-PT ngày 20/7/2009)

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thảo

Bi đơn: Ông Lê Văn Vinh



Phần đất nhà bà Thảo
Diện tích 153m^2



Phần đất nhà ông Vinh
(diện tích 251m^2)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOA PHIÊN TOÀ**



Mai Bạch Ngọc Ngà